

GARANTIIKIRI
(edaspidi **Garantiikiri**)

Kuupäev Garantii andja digiallkirjas

Garantii andja:

Registrikood:

Asukoht:

Telefon:

E-post:

Future Invest OÜ

11676835

Valukoja 8/1, 11415 Tallinn

+37251926218

janar@futureinvest.info

Võlausaldaja:

Registrikood:

Asukoht:

Telefon:

E-post:

Taevavärava OÜ

16333502

Valukoja 8/1, 11415 Tallinn

+372 5034135

contact@futureinvest.info

1. Garantii andja ja Võlausaldaja sõlmisid 01.04.2024 äriruumide üürilepingu (edaspidi **Üürileping**), millega Võlausaldaja andis Garantii andjale üürile Taevavärava tee 6b, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond, 75306 asuva hoones paiknev pinna P_17. Üürilepingu kohaselt asendab tagatisraha Garantii andja garantiikiri (käesolev dokument).
2. Garantii andja garanteerib Üürilepingust ja selle tulevikus sõlmitavatest lisadest tulenevate Garantii andja kohustuste täitmise Garantii kirjas toodud tingimustel.
3. Garantii kirja alusel tagab Garantii andja Üürilepingust tulenevate Võlausaldaja mistahes nõuete hüvitamise, kuid mitte suuremas summas kui 3'156,00 (kolm tuhat ükssada viiskümmend kuus eurot ja 00 senti) **eurot** (edaspidi **Garantii summa**).
4. Garantii summa suureneb iga kalendriaasta möödumisel Garantii kirja allkirjastamisest Garantii andja poolt 3% võrra võrreldes eelnevalt kehtinud Garantii summaga. Garantii summa suurenemine toimub automaatselt ilma kumbagi poole mistahes tahteavalduseta.
5. Garantii kirja alusel väljamakse saamiseks esitab Võlausaldaja Garantii andjale e-kirja teel nõude, mis sisaldab Garantii andja poolt rikutud kohustuse kirjeldust ja summat (edaspidi **Nõue**). Garantii andja on kohustatud tasuma Nõude summa Nõudes nimetatud arvelduskontole kolme (3) pangapäeva jooksul arvates Nõude kättesaamisest. Nõue loetakse Garantii andja poolt kätte saaduks Nõude e-kirjaga edastamisele järgneval tööpäeval.

6. Juhul, kui Garantii andja jätab tasumata või tasub mittetäielikult Garantii kirja alusel maksmisele kuuluva summa, on Võlausaldajal õigus alustada viivise arvestamist määraga 1% päevas tasumata summalt tähtpäevale järgnevast päevast arvates. Viivise arvestamine lõpeb tasumisele kuuluvate maksete täieliku tasumise päeval.

7. Garantii kiri on jõus Garantii andja poolt sellele allakirjutamise hetkest ning kehtib kuni Üürilepingust tulenevate Garantii saaja kohustuste täieliku täitmise hetkeni või kuue (6) kuu möödumiseni Üürilepingu lõppemisest, sõltuvalt sellest, kumb tähtaeg saabub hiljem. Garantii kiri kehtib ka juhul, kui Võlausaldaja ja Garantii saaja muudavad pärast Garantii kirja väljaandmist Üürilepingu tingimusi. Kui Võlausaldaja ja Garantii saaja muudavad pärast Garantii kirja andmist tagatise suurust või see muutub Üürilepingu muutmise tõttu, siis suureneb vastavalt ka Garantii summa.

8. Arvestades asjaolu, et Garantii kiri on antud Üürilepingust tuleneva tagatise asendusena, siis ei lõppe Garantii lepingust tulenev kohustus või see ei vähene, kui Garantii andja tasub Garantii summa või selle osa, välja arvatud juhul, kui Üürileping on lõppenud.

9. Garantii andjal tekib tagasinõudeõigus Võlausaldaja vastu Garantii andja poolt Võlausaldaja ees täidetud Nõude ulatuses ainult siis, kui see tuleneb nende vahelisest suhtest.

10. Garantii kirjale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusnorme. Garantii kirjast tulenevad vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendab Harju Maakohus.

11. Garantii kirjale allakirjutamisega tõendab Garantii andja, et on Garantii kirja väljastades järginud kõiki sätteid, mis Garantii andja suhtes kehtivad Eesti Vabariigi õigusnormidest ja Garantii andja põhikirjast tulenevalt ning Garantii andja esindaja ei ole Garantii kirja allkirjastades ületanud oma õigusi ja volitusi.

Garantii kiri allkirjastatakse digitaalselt.

Garantii kirja väljastamise aeg: kuupäev Garantii andja digiallkirjas